ב א ב מיי' פ"ג מהל' דיני הנחילה הלכה יח:

תורה אור השלם

1. וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן מִמַּעַיְנֵי הַיְשׁוּעָה:
ישעיהו יב ג

2. וְעָשִׂיתָ מִנֹּרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה יְרֵכָהּ וְקָנָהּ גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ מִמֶּנָּה יִהְיוּ:
שמות כה לא

רבינו חננאל

רב יהודה ורב עיינא, חד הוה תני מתני' השואבה, כדכתיב ושאבתם מים בששון. וחד הוה תני מתני' חשובה, כלומר חשובה ובאה משבת ימי בראשית. תנו רבנן חליל דוחה את השבת דברי ר' יוסי בר' יהודה, וחכמים אומרים אפי' יום טוב אינו דוחה. אמר רב יוסף מחלוקת בשיר של קרבן, דר' יוסי סבר עיקר שירה בכלי, ועבודה היא ודחיה שבת. ורבנן סברי עיקר שירה בפה, ולאו עבודה היא ולא דחיה שבת. ואמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא כלי שרת שעשאן של עץ, ר' פוסל ור' יוסי בר' יהודה מכשיר. מאי לאו בהא קמיפלגי, ר' יוסי סבר עיקר שירה בכלי, והאבוב כלי שרת הוא, ואמר מר אבוב של משה של קנה היה, שמע מינה דעושין כלי שרת של עץ. ור' סבר דעיקר שירה בפה, האבוב לאו כלי שרת הוא, לפיכך עשאוה של קנה. ודחינן לא [ד]כולי עלמא עיקר שירה בכלי, [ן]ר'רבי ור' יוסי בדנין אפשר משאי אפשר פליגי. פי' אבוב אי אפשר לעשותו ממיני מתכות, דגרסינן בערכין פרק שני תנו רבנן אבוב שבמקדש חלק דק קטן היה [שלקנה היה] ומימות משה [היה] והיה קולו ערב, וצוה המלך וציפהו זהב ולא היה קולו ערב, ונטלו צפויו ועיקר שירה בכלי, [ן]ר'רבי ור' יוסי בדנין אפשר משאי אפשר פליגי. פי' אבוב אי אפשר לעשותו ממיני מתכות, דגרסינן בערכין פרק שני תנו רבנן אבוב שבמקדש חלק דק קטן היה [שלקנה היה] ומימות משה [היה] והיה קולו ערב, וצוה המלך וציפהו זהב ולא היה קולו ערב, ונטלו צפויו וחזר קולו כמו שהיה. אמר ר' פפא היינו חליל היינו אבוב, ותנן ו) לא היה מכה באבוב של נחושת אלא באבוב של קנה מפני שקולו ערב כו'. לפיכך אמר אבוב

ו) נ"ל דתנן שם המגיל מכה לפני המזבח וכו' ולא היה מכה בנחבוב כו'.

חד תני שואבה. בירושלמי מפרש שמשם שואבים רוח הקודש שהשכינה שורה ממון שמחה לכתיב ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה' ומייתי עובדא דיונה בן אמיתי שהיה מעולי רגלים ובשמחת בית השואבה שרתה עליו שכינה: **וחד תני חשובה.** כרים מסכת ע"ז (דף ג. ושם) גבי עידיהן ואלדיהן מפרש טעמא מאן דתני אלדיהן מ"ט לא תני עידיהן ובשמעתין לא דייק הכי ולא גדוכתי טובא כרים כילד מעברין (עירובין דף נג.) מעברין ומכברין ובפ' הגוזל בתרא (ב"ק קטו:) גבי מסיקין ומליקין ובריש פרק שני דיבמות (דף י"ח. ושם) גבי רשמוהה ושניה (ד) ובפרק מסילין (בילה דף לה:):

ורבנן סברי עיקר שירה בפה. תימה לכפ' המועד (עירובין קג:) תנן קוסרין נימא במקדש לגל לא במדינה ומיבעי ליכא תנא דגמ' דאמר לא היה קוסרה לגל עונבה ועד כאן לא פליגי לגל במיקון כלי אי דמי שבת משום מכשירי קרבן לגל שיר עלמא לכ"ע דמי ותנן נמי פרק שני בערכין (דף י.) בשניה עשר יום בשנה בחליל מכה לפני המזבח בשמיטת פסח ראשון ובפסח שני וב"ט הראשון של פסח ובי"ט של עלרת ושמנה ימי החג לגמא דמי שבת וי"ט דמ"ל לשמנת ימי החג לגל שבת ולרב ירמיה בר לגל דמסיק בשמעתין בשיר של שובה פליגי לגל שיר של קרבן לכ"ע דמי ניחא ורב יוסף להכא לימותב מברייתא ול"ל דמתניתין בערכין ודעירובין הוה מוקי להו רב יוסף כרבי יוסי בר יהודה ומיהו לגמי קשה דבסוף תמיד נשחט (פסחים סה.) משמע דמילתא דפשיטא היא לתין שבות במקדש ואפי' ר' נתן דמחמיר התם מודה דשבות לריכא התירו ועוד תנן בפירקין (דף נג:) גבי תקיעות של מקדש דבכל יום היו שם עשרים ואחת תקיעות ואפילו בשבת כדלייך בגמרא דבכל יום תנן[ו] ולא תשמיט דפליג שוס תנא ואין לומר להשהו תקיעות דלוריימתא להכי[ו] (דקתני) שלש לפתיחת עשרים ותקיעות נמי שלש כדי להבדיל בעם ממלאכה דוחות י"ט שחל להיות בערב שבת כדתנן פרק קמא דשבת (דף כו:) י"ט שחל להיות בערב שבת מוקעין ולא מבדילין שהיו מעין בהם במקלת כדמפרש התם טעמא בגמרא וכל הני להתם דרבנן ולא גזור במקדש ובמילוי המים לכתיב ושאבתם מים בששון ו גזור וי"ל דלפי שהיה שם רוב כלי שיר חלילים כנורות מנלתים נגנים שהיכיס לתקן מדיר גזור בהו טפי מהנך דסגי בשופר דלא בעי תיקון ואגב דגזור בהו גזור נמי שלא יתקעו במילוי המים בי"ט כדמוכח בפירקין (דף נד:) דפריך לר' יהודה בי"ט ערב שבת שבתוך החג נמי לא ליתסבי זימנין דלא משכחן כגון דחל יו"ט ראשון של חג בע"ש כלומר דבלרי להו תקיעות משום דלא תקעי למילוי המים והיינו טעמא דפריכנא לפי שרגילין בהו להרבות בשאר כלי שיר בלא משפר כדתנן בפירקין (דף נד:) גזרו שלא יתקעו כלל: כתנאי

גמ' איתמר רב יהודה ורב עינא חד תני שואבה וחד תני חשובה אמר מר זוטרא מאן דתני שואבה לא משתבש ומאן דתני חשובה לא משתבש מאן דתני שואבה לא משתבש דכתיב [1]ושאבתם מים בששון ומאן דתני חשובה לא משתבש דאמר רב נחמן מצוה חשובה היא ובאה משבת ימי בראשית ת"ר [ו]החליל דוחה את השבת דברי ר' יוסי בר יהודה וחכ"א אף י"ט אינו דוחה אמר רב יוסף מחלוקת בשיר של קרבן דר' יוסי סבר [ב]עיקר שירה בכלי ועבודה היא ודוחה את השבת ורבנן סברי עיקר שירה בפה ולאו עבודה היא ואינה דוחה את השבת אבל שיר של שואבה דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת אמר רב יוסף מנא אמינא [ו] דבהא פליגי דתניא [ג]כלי שרת שעשאן של עץ רבי פוסל ורבי יוסי בר יהודה מכשיר מאי לאו בהא קמיפלגי מאן דמכשיר סבר עיקר שירה בכלי וילפינן מאבובא דמשה ומאן דפסיל סבר עיקר שירה בפה ולא ילפינן מאבובא דמשה לא דכ"ע עיקר שירה בכלי והכא בדנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי מאן דמכשיר סבר [ד]דנין אפשר משאי אפשר ומאן דפסיל סבר [ה] לא דנין אפשר משאי אפשר ואיבעית אימא דכ"ע דעיקר שירה בפה ואין דנין אפשר משאי אפשר והכא במילף [ט]מנורה בכללי ופרטי או ברבויי ומיעוטי קא מיפלגי רבי דריש כללי ופרטי ר' יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי רבי דריש כללי ופרטי [2]ועשית מנורת כלל זהב טהור פרט מקשה תעשה המנורה חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש של מתכת [ב]אף כל של מתכת ר' יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי ועשית מנורת ריבה זהב טהור מיעט מקשה תעשה המנורה חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי רבי רבי כל מילי מאי מיעט מיעט [ט] של חרס אמר רב פפא כתנאי

גמ' משמע ימי בראשית. לתמרן לעיל [מט.] שיתין נגרלו משמע ימי בראשית לקבל הנסכים: **בשיר של קרבן.** בחליל המכה לפני המזבח בשעת ניסוך ו) (המים (ג) ו)היין לתמיד של שחר וניסוך היין לתמיד של בין הערבים שהלויס עומדין על דוכנם ומוסרים שיר והחליל מכה לפניהם כדתנן במסכת ערכין (דף י.) בי"ב יום בשנה החליל מכה לפני המזבח ואין מוסרים שיר על המזבח אלא על היין כדלמרינן התם [יפ.] ובאותו חליל נחלק ר' יוסי בר יהודה לומר שהוא דוחה: **עיקר שירה.** שקרבן נצור טעון שיר מן התורה כדלמרינן במסכת ערכין (דף יפ.) מכמה מקרואות ומבר ר' יוסי עיקר השיר היו עמ"כ חליל מכה עם השיר וכן כנורות ונגלים הכל כמנין המפורש שם הלכך עבודה היא וכי היכי דתמיד דוחה שבת שיר שלו נמי דוחה שבת: **בפה.** הלויס מוסרים השיר דבר יום ביומו כגון לה' האדץ ומלואה (תהלים כד) בראשון גדול ה' ומהולל (שם מח) בשני וכן כולם ובשבת שחל לחפסר לחליל היו דוחה שבת שיר של המנה ולקמן [נפ.] ילפינן טעמייהו מקראי: **לגל שיר של שובה.** שהיה כל הלילה על מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כדקתני בתמני'[ה] והלויס בכנורות ובנגלים: **דברי הכל שמחה יתירה היא.** ומינה מן התורה לגל לתקב את המלות ולגל דמי שבת: **דבהכי פליגי.** בעיקר שירה בפה או בכלי: **מאן דמכשר.** עץ לכל כלי שרת סבר עיקר שירה בכלי והוו להו כלי השיר כלי שרת ומבוד היה במקדש מימות משה והוא של קנה כדתנן בערכין (דף י:) הלכך שחר כלי שרת מיניה ילפינן לאכשורי בשל עץ: **עיקר שירה בפה.** וכלי לבשומי קלא בעלמא הוא הלכך כלי השיר מינן כלי שרת ולא ילפינן מינייהו לדמוויי כלי שרת לאבוד של משה: **אין דנין אפשר משאי אפשר.** שחר כלים אפשר שיהיו של מתכת והן מכובדים הלכך ממנורה ילפינן להו ולא מאבוד של משה להחמ טעמא משום שחי אפשר לעשות של מתכת כדמפרש בערכין (דף י:) שבפסוי[ו] זהב ולא היה קולו ערב ונטלו את ליפויו והיו קולו ערב ומאן דמכשר סבר דנין אפשר משאי אפשר דמ"מ אבאבן כלי שרת דעך: ס"ג **ולינעים לימא עיקר שירה בפה ואין דנין אפשר משאי אפשר.** וה"פ דכ"ע עיקר שירה בפה וליכא למילף מאבוד ומת"ל עיקר בכלי אפילו הכי מאבוד לא גמר לתין דנין אפשר משאי אפשר: **והכא במילף מנורה בכללי ופרטי או ברבויי ומיעוטי קמיפלגי** ס"ג. ול"ג ממנורה. יש שהורסין את התורה בכלל ופרט ויש שהורסים חומה במדת רבוי ומיעוט הוורסה בכלל ופרט משמע ליה פרט הבא אחר כלל פירושו של כלל הלכך כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ואפילו דברים הדומין לפרט אין נדונין עמו לפי שהוא פירושו מהו כלל הכלול למעלה זה שאני לומר לך עכשיו ולא יותר וכי אתי כלל אחר הפרט בא להוסיף עליו ולייך אם מוסיף עליו את הדומים לו הלכך אי אתה דן על ידי כלל שאחרון אלא דברים הדומין לפרט אלא מרבו ומתחילה והדורסה ברבוי ומיעוט לא משמע ליה פרט הבא אחר כלל פירושו של כלל דניחא אין בכלל אלא מה שבפרט אלא משום דבכלל קמא מתרבי הכל משמע אתי פרטא מתרבי למעוטי ממשמעותיה וכי הדר אתי ריבוי אחריני להכי לרבויי כל מילי דאלו דברים שהן כעין הפרט בא למיעריך אלא מיימעיטו להו ממיעוטא והכי אמר להלן בפרק בגמר הדין (סנהדרין דף מה:) גבי כל הנסקלין נתלין דמאן דדרים ריבויי ומיעוטי משמע ליה ברבוי ומיעוט למוליה בלא ריבוי אחרון כל הדומין לפרט: **מיעט של חרס.** דע"כ מיעוטא למעוטי אתא והוו הדלוי להתמעט יותר מן הכל: כתנאי

ג) [תוס' פ"ד ה"ח ותוס' ערכין דף י"ל ע"ב], ד) [נקמן נא. תענית כז. ע"ז מז. ערכין יג.], ה) סוטה דף יד: מנחות ד' כח:, ו) [יבמות מו. פסח: חוריות ו: זבחים לח. מנחות יט. פב: תמורה טו: יח: מה: לה:] [סוטה יד:], ז) מנחות דף כח:, ח) [זבחים לג:], ט) רש"ל מ"ו, י) [נקמן נא.], ע) המלך. רש"ל, י) גי' מהכ"מ ולא פליג שם פסח, כ) [ל"ל קמיני], ל) גזור ס"ש דשיר לפסח קמץ מן המקרא כו' לתקן תדיר גזור כהו טפי מבהאך כו' כ"ל מהר"מ,

הגהות הב"ח

(א) גמ' מנא ממיעט דבהכי פליגי: (ב) שם ומ"ת דפסיל פסבר אין דנין: (ג) רש"י ד"ה בשיר של קרבן וכו' בשעת ניסוך המים. ג"ב משום מג הסוכות נקט ניסוך המים כי לא היה ניסוך המים אלא בחג ודוקא בתמידי שחר כמו שפירש רש"י בתענית ד"ף לוקב ועבדה: (ד) תוס' ד"ה ומל תני וכו' ושניה וכן בפרק מסילין:

רבינו חננאל (המשך)

אי אפשר לעשותו ממיני מתכות, כשאר כלי שרת שאפשר לעשותן ממיני מתכות. הלכך אמרינן, ר' סבר אין דנין [שאר] כלי שרת שאפשר לעשותן ממיני מתכות, מן [ה]אבוב שאי אפשר לעשותן ממיני מתכות, ור' יוסי סבר דנין אפשר משאי אפשר. איבעית אימא כולי עלמא לא ילפינן מאבוב דמשה, אי משום דאין דנין אפשר משאי אפשר, [אין] משום דעיקר שירה בפה. והכא במילף ממנורה פליגי, ר' דריש כללי ופרטי, ועשית מנורת, כלל בכל דבר, זהב, פרט זהב ולא דבר אחר, מקשה תעשה [המנורה] חזר, וכלל, כלל ופרט [וכלל] כר', [עד] מאי מיעט מיעט של עץ. ר' יוסי בר' יהודה דרש רבויי ומעוטי, ועשית מנורת, ריבה, זהב, מיעט, מקשה תעשה, חזר וריבה כר'. אמר ר' פפא עיקר שירה בפה או בכלי